

Bienvenida, introducción y objetivo de Derecho a la Seguridad Social

Licenciatura en Derecho
A DISTANCIA DE MÉXICO

Alumno: Martin Jonathan de la Cruz
Matricula: ES2611202040
Figura docente: Cristian Ortega Barrera
Semestre/Bloque: 2 / 1

Fecha de realizacion: 9 de julio de 2026
Roma Norte, Ciudad de México

Resumen

Este documento integra la fuente local consolidada de bienvenida, introducción y objetivo de la asignatura de *Derecho a la Seguridad Social*. Su propósito es conservar, en formato académico y verificable, el sentido de la materia como rama del Derecho Social, el encuadre docente, los conceptos clave y una ruta operativa para analizar contingencias, instituciones, prestaciones y vías de defensa de personas derechohabientes.

Índice de Contenidos

1. Bienvenida y sentido de la materia	1
2. Presentación del docente	1
3. Ubicación en el Derecho Social	1
4. Introducción a la unidad didáctica	1
5. Objetivo de la asignatura	2
6. Conceptos clave de inicio	2
7. Ruta inicial de aprendizaje	3
8. Tensiones de análisis	3
9. Términos relacionados	3
10. Lectura editorial	4
11. Conclusión	4
Referencias	5

Índice de Tablas

1. Bienvenida y sentido de la materia

La materia *Derecho a la Seguridad Social* se orienta a formar competencias para proteger derechos frente a imprevistos como enfermedades, accidentes, vejez, cesantía, desempleo o invalidez. Estas eventualidades reducen los recursos de las personas justo cuando necesitan apoyo para conservar condiciones dignas de vida.

El enfoque central es que la seguridad social no debe verse como ayuda discrecional, sino como un sistema jurídico de protección. Su estudio permite comprender cómo se crean derechos, obligaciones e instituciones para que las personas accedan a servicios o recursos que normalmente no podrían pagar por sí mismas.

2. Presentación del docente

El docente se presenta como **Cristian Ortega Barrera**, Maestro y Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con aproximadamente 23 años de experiencia profesional en el sector público y privado. Este dato proviene de la nota local de bienvenida y se conserva como trazabilidad interna de la materia; no se usa como fuente bibliográfica final porque no sustituye fuentes académicas recuperables.

3. Ubicación en el Derecho Social

El Derecho a la Seguridad Social pertenece al *Derecho Social*, junto con ramas como el Derecho Laboral y el Derecho Agrario. Esta ubicación es relevante porque el Derecho Social no se limita a regular relaciones entre partes formalmente iguales; atiende desigualdades materiales, situaciones de vulnerabilidad y necesidades de protección frente a riesgos de la vida.

La seguridad social cumple una función redistributiva: equilibra, al menos parcialmente, la relación entre personas con riqueza o estabilidad económica y personas que enfrentan enfermedad, desempleo, vejez, accidentes o incapacidad. Por ello, su estudio exige vincular norma, institución, contingencia y prestación.

4. Introducción a la unidad didáctica

En México, la seguridad social se vincula históricamente con luchas sociales como la Revolución Mexicana de 1910 y con la construcción del Derecho Laboral, Agrario y Social. Aunque

inició con formas asistencialistas y después se consolidó como protección vinculada al empleo formal, las crisis sanitarias, económicas y laborales obligan a pensarla como un mecanismo de protección más amplio.

El derecho a la seguridad social puede analizarse como derecho humano y como obligación jurídica para ciertos sujetos, especialmente patrones. La tensión contemporánea consiste en equilibrar la lógica contributiva del empleo formal con la necesidad de proteger a personas fuera de ese empleo, con trayectorias discontinuas o en situación de vulnerabilidad.

5. Objetivo de la asignatura

El objetivo de la materia es identificar y comprender los aspectos teóricos y técnicos de los derechos de la Seguridad Social y de aquellos que emanen de este, para su debida aplicación. En términos operativos, esto implica saber detectar una contingencia, ubicar el régimen aplicable, identificar institución competente, verificar requisitos y elegir una vía de defensa eficaz.

6. Conceptos clave de inicio

Concepto	Sentido dentro de la asignatura
Derecho a la Seguridad Social	Derecho humano y disciplina jurídica orientada a proteger frente a contingencias que afectan salud, ingreso, subsistencia o retiro.
Derecho Social	Rama que atiende relaciones asimétricas y busca proteger a personas o grupos en vulnerabilidad.
Personas derechohabientes	Personas que pueden acceder a servicios o recursos derivados de sistemas de seguridad social.
Contingencia	Evento como enfermedad, accidente, vejez, desempleo o invalidez que activa necesidades de protección.
IMSS e ISSSTE	Sistemas institucionales mexicanos que forman parte del estudio y defensa de la seguridad social.
Ahorro para el retiro	Mecanismo relacionado con protección de vejez, retiro digno y continuidad de ingresos.

7. Ruta inicial de aprendizaje

Para convertir el derecho reconocido en protección efectiva, cada caso debe ordenarse con una ruta mínima:

1. Identificar la contingencia: enfermedad, accidente, vejez, desempleo, invalidez, cesantía u otra afectación.
2. Determinar régimen e institución competente: IMSS, ISSSTE, sistema de retiro u otro mecanismo aplicable.
3. Verificar prueba mínima: afiliación, salario, semanas cotizadas, dictamen, beneficiarios, constancias y vigencia de derechos.
4. Distinguir responsable o vía: institución, patrón, sistema de ahorro, recurso administrativo, vía laboral o protección constitucional.
5. Priorizar urgencia: salud, ingreso, subsistencia, plazos breves y continuidad de cobertura.

8. Tensiones de análisis

La seguridad social debe defenderse como derecho social indispensable, pero también evaluarse con criterios de eficacia real. No basta con que una norma reconozca una prestación si existen barreras de afiliación, trámites excesivos, falta de prueba, errores de cotización, baja calidad institucional o ausencia de financiamiento sostenible.

Por ello, la materia debe trabajar una tensión permanente: ampliar la protección sin ignorar sostenibilidad, cobertura efectiva, calidad del servicio y capacidad administrativa. El enfoque equilibrado forma juristas capaces de defender personas derechohabientes y, al mismo tiempo, diagnosticar fallas sistémicas.

9. Términos relacionados

- Derecho Social.
- Derecho Laboral.
- Derecho Agrario.
- IMSS e ISSSTE.

- Ahorro para el retiro.
- Derechohabientes.
- Cesantía, vejez, desempleo e invalidez.
- Cobertura efectiva y sostenibilidad.

10. Lectura editorial

La unificación editorial con *Garantías Constitucionales* no traslada contenido temático exclusivo entre materias. Solo adopta el patrón formal y didáctico: diagnóstico inicial, distinción conceptual, ruta de análisis, validación con fuentes verificadas y cierre con postura profesional. En Seguridad Social, la capa local dominante sigue siendo el análisis de contingencias, instituciones, prestaciones y defensa de personas derechohabientes.

11. Conclusión

El *Derecho a la Seguridad Social* convierte riesgos previsibles de la vida en responsabilidades jurídicas y sociales compartidas. Su valor no se agota en estudiar instituciones como IMSS, ISSSTE o sistemas de retiro; consiste en comprender cómo esas instituciones pueden proteger efectivamente salud, ingreso, vejez, subsistencia y dignidad. Mi postura es que la materia debe abordarse como derecho humano, sistema institucional y herramienta práctica de defensa, siempre con verificación normativa, probatoria y contextual.

Referencias

- Universidad Abierta y a Distancia de Mexico, "Universidad abierta y a distancia de mexico". <https://www.unadmexico.mx/>, 2026. Sitio institucional; consulta: 2026-06-20.
- Universidad Abierta y a Distancia de Mexico, "Malla curricular de la licenciatura en derecho". Archivo local: UnADM/assets-unadm/malla-curricular-derecho-unadm.pdf, 2024. Documento institucional incluido en assets-unadm.
- Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, "Constitucion politica de los estados unidos mexicanos". <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>, 2026. Texto vigente; ultima reforma DOF 02-06-2026; consulta: 2026-06-20.
- Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, "Ley del seguro social". <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSS.pdf>, 2026. Texto vigente; ultima reforma DOF 15-01-2026; consulta: 2026-06-20.
- Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, "Ley del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado". <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSSTE.pdf>, 2026. Texto vigente; consulta: 2026-06-20.
- Instituto Mexicano del Seguro Social, "Sitio web del instituto mexicano del seguro social". <https://www.imss.gob.mx/>, 2026. Fuente institucional consultable sobre servicios, derecho-habientes, patrones, IMSS Digital y datos institucionales; consulta: 2026-07-09.
- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, "Sitio web del issste". <https://www.gob.mx/issste>, 2026. Fuente institucional consultable sobre servicios y acciones del ISSSTE; consulta: 2026-07-09.
- Comision Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, "Sitio de la comision nacional del sistema de ahorro para el retiro". <https://www.gob.mx/consar>, 2026. Fuente institucional consultable sobre sistemas de ahorro para el retiro; consulta: 2026-07-09.